

जग्गावाला र मोही एवं हदबन्दी सम्बन्धी ब्यवस्था

सम्मरबहादुर सिंह ठकुरी

जग्गावाला भन्नाले:

- सामान्य भाषामा जग्गावाला भन्नाले जग्गाको धनीलाई बुझाउँछ ।
- भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा जग्गावालाको अर्थ र परिभाषा अलि बृहत्त रहेको छ ।
- सरकारमा तिरो (पोत) बुझाउने गरी कुनै जग्गामा आफ्नो हक र अधिकार स्थापित भएको ब्यक्तिलाई जग्गावाला भनिएको,
- बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ बमोजिम बिर्ता जग्गा रै. प. मा दर्ता भई सो जग्गामा स्थापित हक र दायित्व भएको ब्यक्ति ।

- बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ को दफा ६(५)बमोजिम जिमिदारी जग्गामा रहेको हक र दायित्व भएका जिम्दार,
- किपट जग्गा रैकरमा परिणत भइसकेपछि त्यस्तो जग्गामा तिरो वा पोत तिरी भोग गर्ने हक र दायित्व भएको ब्यक्ति,
- कुनै जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन हक पुगेको ब्यक्ति,
- भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिई भोगचलन गरुन्जेलसम्मको ब्यक्ति,

मोही

- सिधा भाषामा अर्काको जग्गा कमाउने किसानलाई मोही भनिन्छ । अर्थात खेतीमा लागेको ब्यक्तिलाई किसान भनी सम्झनु पर्छ।
- मोही हुनको लागि भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को नियम ३ को अनुसूची १ बमोजिम जग्गा कमाउने लगतमा नाम भएको ब्यक्ति,
- भूमिसम्बन्धी नियमको नियम ८ बमोजिमको अनुसूची ४ बमोजिम जोताहको अस्थायी निस्सा प्राप्त ब्यक्ति,
- नियम ८(१) बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ब्यक्ति,

- गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिमको राजगुठी अन्तर्गतको गुठी अधिनस्थ जग्गा कमाउने ब्यक्ति,
- भूमिसम्बन्धी ऐनमा तेश्रो संशोधन २०५३ हुनु अघि कायम भएका जग्गा कमाउने ब्यक्ति,
- मिति २०२५।७।८ भन्दा पहिले नेपाल सरकारको जग्गा कमाउने ब्यक्ति,
- मालपोत कार्यालयमा दर्ता प्रमाणित रहेको श्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूजाको मोही महलमा उल्लेखित ब्यक्ति पनि बुझिने ।
- नापजाँच गर्दा क्षेत्रीय किताब वा फिल्डबुकको मोही महलमा उल्लेखित ब्यक्ति पनि बुझिने ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको हदबन्दी ब्यवस्था:

सि नं	क्षेत्र	२०५८			२०२१		मोहीको हद
		जग्गाधनीले राख्न पाउने हद			जग्गाधनीले राख्न पाउने हद घरबारी समेत		
		हद	घरबारी	जम्मा			
१	भित्रीमधेस लगायत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा	१० विगाहा	१ बिगाहा	११ विगाहा	२५ वि	३ वि	४ वि
२	काठमाण्डौ उपत्यकामा	२५ रोपनी	५ रोपनी	३० रो	५० वि	८ वि	१०वि
३	अन्य पहाडी क्षेत्रमा	७० रोपनी	५ रोपनी	७५ रो	८०रो	१६रो	२०

□ भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको आठौं संशोधनले मोहीको हदबन्दीलाई जग्गाधनीको हदबन्दी सरह कायम गरिएको ।

□ कुनै ब्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावाला तथा मोहीको हैसियतले नेपालभरमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी उपरोक्त बमोजिम जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था दफा ७ मा गरेको छ ।

□ भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ बमोजिम केही कानूनी ब्यक्तिले माथि तोकिएको हदभन्दा पनि बढी जग्गा नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचित आदेशको आधारमा हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

□ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने आदेश २०७४ जारी भएको छ ।

□ हदबन्दी छानबिन टुंगो नलागेसम्म रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था थप भएको -cf7f} ;
+zf]wg_

हदबन्दी छुट

- सूचित आदेशबाट हदबन्दी छुट पाउने बिषय:
 - शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था,
 - औद्योगिक काममा तोकिएको जग्गा,
 - कृषि उद्योगको काममा तोकिएको जग्गा,
 - सहकारी खेती गर्ने संस्था।
 - आठौँ संशोधनबाट ब्यवस्था भएको
- प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको नाउँमा रहको जग्गा हदबन्दी नलाग्ने,
- नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थानले भोगचलन वा प्राप्त गरेको,
- सूचित आदेशद्वारा छुट पाएका सार्वजनिक संस्था उद्योग प्रतिष्ठान कंपनी वा आयोजनाले खरिद गरेको जग्गा,

हदबन्दी यकिन कसरी गर्ने ?

- ऐनको दफा १३ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले तोकेको म्याद भित्र हदभन्दा बढी हुनेले अनुसूची ७ बमोजिमको फाँटवारी भरी आफ्नो जग्गा रहेको कुनै एक जिल्लामा मात्र दाखिला गर्नु पर्ने,
- ऐनमा भएको छैटौ संशोधन मिति २०७२।६।१४ अगाडिसम्म सबैले फाँटवारी भर्नु पर्ने भएकोले यो काम हुन सकेन,
- नयाँ हदबन्दी लागू भएपछि फाँटवारी लिने कार्य एकपटक शुरु भएको तर पूर्ण नभएको,
- जग्गाको फाँटवारी पेश गर्दा राख्ने र छोड्ने जग्गा खुलाउनु पर्ने ।

- यसरी हृदभन्दा बढी जग्गा सरकारले प्राप्त गर्दछ।
- त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गाको भोगचलन र तिरोतिरान साविक जग्गावालाले तिर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको ।
- २०७२।६।१४ पछि त्यसरी प्राप्त भएको जग्गा नेपाल सरकारमा कायम गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको।
- प्राप्त भएको जग्गा ऐनको दफा १८ तथा नियमावलीको नियम २१ बमोजिम क्षतिपूर्ति मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले दिइने ब्यवस्था रहेको ।
- यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्याङ्कनको ३० देखि ५० प्रतिशत भित्र हुने।

- फाँटवारी बुभाउदा कसैले जग्गा लुकाएको उजुरी परी सो कुरा ठहर हुन आएमा त्यस्ता जग्गावालालाई क्षतिपूर्ति नदिने गरी त्यस्तो लुकाएको जग्गा **जफत** गरिने ।
- उजुरीकर्तालाई जफत भएको जग्गा **२५** प्रतिशत पुरस्कार दिइने ब्यवस्था रहेको ।
- जफत तथा प्राप्त भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउने ब्यवस्था भए पछि त्यस्ता बिक्रिवितरण गर्न बाँकी रहेको जग्गाको अभिलेख लिन शुरु गरिएको ।
- २०७३ सालमा लिइएको बिवरण अनुसार तराईको १८ जिल्लामा २१८४ विगाहा र पहाड तथा काठमाण्डौ उपत्यका समेत १६ जिल्लामा ८०३७ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको ।
- यी जग्गाहरु साविक जग्गावालामा हदबन्दी परेका तर हालवालामा हदभिन्न रहेका जग्गा ।

मोही र जग्गा बाँडफाड सम्बन्धी ब्यवस्था:

- मोहीको हक र दायित्व:

—मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही पछि निजको एकासंगोलका नाता मध्ये जग्गाधनीले पत्याएको ब्यक्तिलाई हक हुने ब्यवस्थामा अहिले हुने भएको आठौं संशोधनले अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाई भन्ने ब्यवस्था रहेको ।

- मोही लागेको जग्गामा जग्गा बाँडफाडका लागि कुनै एकपक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा बाडिदिनु पर्छ भन्ने रहेकोमा **नरमकरम** मिलाई बाँडफाड गरिदिने ब्यवस्था रहेको ।

- त्यसैगरी निजीगुठी जनिएको जग्गा बाँडफाड गर्दा निजी गुठी **दुवैको श्रेस्तामा जनाइदिने** भन्ने मन्त्रीस्तरीय मिति २०५५।३।२२ को निर्णय बमोजिम भएको परिपत्रको सट्टा **जग्गाधनीको पूर्जामा मात्र जनाउने** गरी आठौं संशोधन हुने भएको ।

- मोहीले जग्गा जोतभोग नगरेमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा ल्याई मोहीको लगत कट्टा गरिने। आठौँ संशोधनबाट १५(क२) थप: हुने
- जग्गा बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारमा स्वामित्व आउने जग्गा प्राविधिकरूपले कि का गर्न नमिलेमा मूल्यनिर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्य राजश्व खातामा जम्मा गर्न लगाई पुरै जग्गा मोहीको नाउमा दिन सकिने । आठौँ संशोधनबाट हुने
- मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्ने सिलसिलामा पछिल्लो पटक निवेदन दिने म्याद २०७६ साल फाल्गुण मसान्तसम्म रहेको ।
- त्यसरी निवेदन परेकोमा बाँडफाँडको काम टुङ्गाउने म्याद २०७७ साल भदौ मसान्तसम्म कायम रहेको ।

जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७४

- यस सम्बन्धी आदेश २०६८ को तुलनामा केही फरक रहेको देखिन्छ ।
- हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्दा अहिले छुटलिने उद्योग जुन निकायमा दर्ता भएको छ सोही निकायमा निवेदन दिनु पर्दछ । यस अघि २०६८ को आदेशमा भूमिसुधार कार्यालयमा दिने व्यवस्था रहेको ।
- निवेदन दिँदा संलग्न गर्नु पर्ने कागजतका साथै जग्गाको बिबरण जग्गाधनीको नाउँ जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल उल्लेख गरेको हुनु पर्ने। बुँदा ३

- उद्योग दर्ता गर्ने निकायले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिन उपुक्त हो वा होइन यकिन गरी सूचित आदेशको अनुसूची १ मा उल्लिखित शर्त भराई सिफारिश सहित भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ।
- त्यसरी निवेदन सहित प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागमा र बिभागले सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ।
- कार्यालयले खासगरी जग्गाको कि. नं. क्षेत्रफल विरह हकहिस्सा मोही रैकर गुठी र रोक्काको अवस्था यकिन गरी राय सहित बिभाग पठाउने

- मन्त्रालयले कार्यालय र विभागीय राय सहित फाइल प्राप्त भए पछि अनुसूची २ मा तोकिएका उद्योगलाई तोकिएको हदसम्म शर्त पालना गर्ने गरी अवधि तोकी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनसक्ने ।
- अनुसूची २ मा बर्गिकरण गरिएका उद्योग र तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नु पर्ने भएमा म. प. को निर्णयानुसार हुने ।
- तोकिएको अवधि भित्र जग्गा खरिद गर्न नसकेमा म्याद सकिनु भन्दा ३ महिना अगावै कारण सहित निवेदन दिनु पर्ने ।
- उपयुक्त भएमा पुनः म्याद थप नहुने गरी बढीमा २ बर्षको म्याद मन्त्रालयले थप गर्न सक्ने ।

- संचालनमा रहेका कुनै उद्योगले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा अनुमति नलिई खरिद गरेको रहेछ भने निम्न शर्तका आधारमा एकपटकलाई राख्न छुट दिने ब्यवस्था:
 - सम्भौतामा तोकिएको अबधि पछि त्यस्ता आयोजनाको दायित्व बिना नेपाल सरकारमा स्वामित्व आउने भएमा ।
 - आबश्यक पर्ने जग्गाको हदको बिवरण शुरुमै उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा शुरुमा पेश गरेको भए
 - सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिश भएमा
 - एकपटकको लागि मन्त्रालयले राख्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ
 - त्यस्तो छुटको सिमा अनुसूची २ मा तोकिएको हदसम्म मात्र हुने ।
 - यो ब्यवस्था खासगरी उर्जामूलक उद्योगको लागि मात्र ।

सूचित आदेशको अनुसूचि २ मा भएको ब्यवस्था:

- छूट पाउने उद्योग प्रतिष्ठानहरु:
 - उत्पादन मूलक (सिमेण्ट, चिनी, रासायनिक, मल)
 - उर्जामूलक (जलबिद्ध्युत, सौर्य, प्राकृतिक ग्यास)
 - कृषि तथा बनजन्य (फलफूल, मत्स्यपालन, कफि, अलैची, चिया, जडिबुटी, पुष्प, तरकारी, लोक्ता, रवर, उखु, सहकारीखेती पशुपंक्षी पालन)
 - पर्यटन (होटल, रिशोर्ट, गल्फ, पार्क, फोहरमैला, जातीय संग्राहलय)
 - सेवा (चलचित्र, बृद्धाश्रम, अस्पताल, शिक्षण संस्था)
 - निर्माण (बिकास पूर्बाधार, निर्माण ब्यवसाय)

- क्षेत्र तोक्दा काठमाण्डौ उपत्यका, भित्रिमधेश तथा तराई र उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र गरी ३ क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको ।
- उद्योगको बर्गीकरण साना, मझौला र ठूला गरी ३ किसिममा बर्गीकरण गरिएको ।
- पहाडी क्षेत्रमा खुलेका फलफूल खेती, कफी अलैची र सहकारी खेतिका साना उद्योगको लागि सवैभन्दा बढी ५०० रोपनी सम्म छुट रहेको । तिनै क्षेत्रका मझौला उद्योगका लागि बढीमा १००० रोपनीसम्म र ठूला उद्योगका लागि १५०० रोपनीसम्म छुट दिने ब्यवस्था रहेको ।

- **काठमाण्डौ उपत्यकामा** खुलेका पुष्प तथा तरकारी पशुपालन र चरन, गल्फ, बृद्धाश्रम, अस्पताल र निर्माण उद्योगको लागि १०० रोपनीसम्म, शिक्षण संस्था र होटलको लागि १५० रोपनीसम्म, जातीय संग्राहलयको लागि २००रोपनीसम्म र सामुदायिक पार्कको लागि ७५ रोपनीसम्म छुटको माथिल्लो हद तोकिएको । सो बाहेक अन्य उद्योगको लागि छुट नभएको ।
- **तराई तथा भित्रिमधेशका** कृषि तथा सहकारी खेतीका **साना** उद्योगका लागि ५० बिगाहासम्म, फलफूल र रबर खेतीका **मझौला** उद्योगका लागि १०० विगाहासम्म, सहकारीका **मझौला** उद्योगका लागि २००बिगाहसम्म र उखुखेतीका लागि ३०० बिगाहासम्म छुटको ब्यवस्था रहेको ।

- मधेश तथा तराईका सिमेण्ट तथा चिनी उद्योग, मत्स्यपालन, जडीबुटी, पशुपंक्षीपालन, चलचित्रसिटी, पूर्वाधार र निर्माण ब्यवसायका ठूला उद्योगलाई ५० बिगाहासम्म छुट । फलफूल तथा चियाका ठूला उद्योगलाई १५० बिगाहासम्म र उखु खेतीका ठूला उद्योगलाई ३०० बिगाहासम्म छुट दिने । त्यस्तै ठूला उद्योग अन्तरगतका अस्पताललाई २० बिगाहासम्म र शिक्षण संस्थालाई ३० बिगाहासम्म छुट दिने ।
- तीनै क्षेत्रमा अधिकतम सिमा नतोकिएका र उद्योगको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको क्षेत्रफलसम्म छुट पाउने उद्योगमा सबै प्रकारका खानी उद्योग जलबिद्ध्युत सौर्य प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोल उत्खननका उद्योगहरु।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा जान्ने पर्ने कुराहरु:

ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधन(छैटौ र आठौं) ले साविकको केही ब्यबस्थालाई परिवर्तन गरेको छ ।

- हदबन्दी छानबिन टुंगो नलागेसम्म रोक्का राख्नु पर्ने ।
- मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी अन्त्य गरिएको ।
- सवैले फाँटवारी बुझाउनु पर्नेमा अब हदभन्दा बढी जग्गा हुनेले मात्र बुझाए हुने ।
- हदबन्दीमा प्रयोग हुने प्राप्ति र जफत को अर्थ अलग अलग रहेको।
- जग्गा लुकाउने उपर उजुर गर्नेलाई २५ प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार दिइने ।

- हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्दा मुक्त कमैया दलित र आदिबासी जनजातिलाई प्राथमिकता दिइने ।
- मोही लागेको जग्गा हदभन्दा बढी भए मोहीको भाग छुट्याई बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाउमा ल्याइने ।
- मोही लागेको जग्गा नजोतेमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याइने । (आठौँ संशोधनबाट)

- मोही नामसारी: आठौं संशोधन पछि मोहीको मृत्यु भएमा अपुताली सम्बन्धी ब्यवस्थामा भए बमोजिम नामसारी हुने ब्यबस्था गरिएको । त्यस अघि भएका परिवार मध्ये जग्गाधनीले पत्ताएको ब्यक्तिमा नामसारी हुने ब्यबस्था थियो ।
- जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी:
- बाँडफाँडको लागि निवेदन दिने र फछौट गर्ने समय र अवधि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाले बमोजिम हुने ।
- जग्गाधनी र मोही बीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा असल कमसल मिलाई क्षेत्रफल वा मूल्यको आधारमा आधा आधा हुने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने ।
पहिले नरमगरमा मिलाई भन्ने रहेको ।

- मोहीले बनाएको घर मोहीकै हुने । बाँडफाँड गर्दा सो बमोजिम गर्नु पर्ने ।
- बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारको नाउँमा आउने जग्गा कित्ताकाट गर्न प्राविधिक रुपले नमिलेमा समितिले निर्धारण गरेको रकम राजश्वमा जम्मा गरेपछि पुरै जग्गा मोहीको नाउँमा एकलौटी कायम गरिदिने । २६ड३
- जग्गाधनी र मोही बीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा प्राविधिक कारणले गर्दा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कि. का. गर्न नमिले त्यस्तो जग्गा जग्गाधनी र मोहीको नाउँमा संयुक्त पूजा बनाईदिने । (२६ज)
- श्रेस्तामा रहेको निजी गुठी जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीको श्रेस्तामा मात्र निजी गुठी जनाई दिने । यस अघि दुवैमा जनाउने ब्यबस्था रहेको थियो ।

अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने ब्यबस्थामा आठौं संशोधनले केही संशोधन गरेको छ ।

- केही संस्थाको परिभाषा गरी छुटको ब्यबस्था गरेको छ। घरजग्गा ब्यबसायी र कृषि ब्यबसायी सम्बन्धी प्रतिष्ठानलाई पनि छुट दिने ब्यबस्था गरेको छ ।
- यसले दफा १२ अनुसार सूचित आदेशद्वार हदबन्दी छुटदिने आदेश २०७४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
- अनिवार्य बचत र ऋणको ब्यबस्थाको परिच्छेद ५ को साविकको ब्यबस्थालाई आठौं संशोधनले भिकिदिएको छ।

- रावल आयोग लगायतका आयोगबाट भएका रोकका सम्बन्धमा छानविन गरी सिफारिश गर्न मन्त्रालयले समिति वा कार्यदल गठन गरी सो को सिफारिशमा रोकका सम्बन्धी टुंगो लगाउन सक्ने ब्यबस्था रहेको । दफा ५२ च
- भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको (५२ च)

समाप्त

